



**ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์**  
**วิจัยและนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี**  
**พ.ศ. ๒๕๖๖**

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม มูลนิธิ สมาคม และหน่วยงานในต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ (๑๑) และ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติสถานการณ์นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑ (๒) แห่งระเบียบสถานการณ์นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“กสว.” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“สทสว.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“ความร่วมมือ” หมายความว่า ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี

“หน่วยงานความร่วมมือ” หมายความว่า หน่วยงานซึ่งทำความร่วมมือกับกองทุนตามประกาศนี้ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี

“แผนความร่วมมือ” หมายความว่า แผนงาน โครงการ หรือคำรับรองความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญตามระยะเวลาที่กำหนด

“งบประมาณ” หมายความว่า เงินอุดหนุนที่กองทุนสนับสนุนให้แก่หน่วยงานความร่วมมือ เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนความร่วมมือ

ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้อำนวยการให้เป็นที่สุด

ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง กสว. อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้งดใช้ประกาศนี้บางส่วนได้

ข้อ ๕ ในกรณีที่ประกาศนี้มีได้กำหนดเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดำเนินการตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม แก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

## หมวด ๑

### บททั่วไป

ข้อ ๖ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับกองทุนตามประกาศนี้ ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานความร่วมมือตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงเงินคงเหลือของกองทุนและกระแสเงินสดเพื่อนำมาใช้ในกิจการของกองทุนด้วย

ข้อ ๗ หน่วยงานความร่วมมือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน จะต้องร่วมสนับสนุนเงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือ โดยจะนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนมาใช้ในการนี้มิได้

ข้อ ๘ หน่วยงานที่สามารถทำความร่วมมือกับกองทุนตามประกาศนี้ ได้แก่ หน่วยงานดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยงานของรัฐ

(๒) หน่วยงานภาคเอกชน

(๓) หน่วยงานภาคประชาสังคม มูลนิธิ สมาคม

(๔) หน่วยงานในต่างประเทศ ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี และการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ข้อ ๙ ความร่วมมือตามประกาศนี้ ต้องเป็นความร่วมมือซึ่งหน่วยงานความร่วมมือร่วมลงทุนสนับสนุนงบประมาณกับกองทุน หรือความร่วมมือรูปแบบอื่นที่ กสว. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนด้วย

ข้อ ๑๐ การทำความร่วมมือกับหน่วยงานตามข้อ ๘ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อกำหนดขอบเขตแผนความร่วมมือ

(๒) การนำเสนอแผนความร่วมมือ ให้ กสว. พิจารณาและ

(๓) การจัดทำคำรับรองความร่วมมือ

บันทึกความเข้าใจร่วมกันตาม (๑) และคำรับรองความร่วมมือตาม (๓) เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวที่หน่วยงานซึ่งร่วมมือกับกองทุนให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ข้อ ๑๑ แผนความร่วมมือที่กองทุนให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามประกาศนี้ ต้องเป็นความร่วมมือลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) มีความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ หรือมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

(๒) สามารถตอบสนองต่อการสร้างความรู้ใหม่ การยกระดับนวัตกรรม การปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการ การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี การทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยี

(๓) มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

(๕) ส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณะ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาที่สิ้นอายุการคุ้มครองตามกฎหมายไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อต่อยอดความรู้และเทคโนโลยี

(๖) ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิต

(๗) ลักษณะอื่นตามที่ กสว. กำหนด

## หมวด ๒

## การพิจารณากลับกรองแผนความร่วมมือ

ข้อ ๑๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณหรือความร่วมมือรูปแบบอื่นให้แก่หน่วยงานความร่วมมือ ให้เสนอแผนความร่วมมือที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ กสว. พิจารณาเห็นชอบ

ข้อ ๑๓ การพิจารณากลับกรองแผนความร่วมมือที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้คำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ความสามารถในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ หรือสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

(๒) ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการแผนงานให้สำเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานความร่วมมือ

(๓) แผนความร่วมมือที่ไม่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณลักษณะเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น อยู่ก่อนวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เว้นแต่เป็นการต่อยอดหรือขยายผลจากที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

(๔) การให้ความสำคัญในการสนับสนุนหน่วยงานความร่วมมือซึ่งมีลักษณะเป็นผู้เริ่มประกอบการ (Startup) วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือนิติบุคคลเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งและดำเนินงานในประเทศเป็นอันดับแรก

ข้อ ๑๔ การเสนอแผนความร่วมมือ หน่วยงานความร่วมมือต้องเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศจะได้รับจากแผนความร่วมมือ เพื่อประกอบการพิจารณาของ กสว.

ข้อ ๑๕ เมื่อ กสว. ได้เห็นชอบแผนความร่วมมือแล้ว หน่วยงานความร่วมมือต้องไม่นำแผนความร่วมมือนั้นไปขอรับทุนจากแหล่งอื่นหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น เว้นแต่จะเป็นการขอรับทุนหรือร่วมดำเนินการเพื่อต่อยอดหรือขยายผลความร่วมมือเพิ่มเติมและจำเป็นต้องหาทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น ซึ่งไม่ซ้ำกับแผนความร่วมมือที่ กสว. เห็นชอบ และต้องแจ้งให้ กสว. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ในกรณีที่ กสว. เห็นว่าการขอรับทุนจากแหล่งอื่นหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นตามวรรคหนึ่งซ้ำกับแผนความร่วมมือที่ กสว. เห็นชอบ ให้ กสว. แจ้งให้หน่วยงานความร่วมมือยุติการดำเนินการดังกล่าว หากหน่วยงานความร่วมมือไม่ปฏิบัติตามที่ กสว. แจ้ง กสว. อาจยุติการสนับสนุนแผนความร่วมมือดังกล่าวได้

## หมวด ๓

## การบริหารจัดการ

ข้อ ๑๖ เมื่อ กสว. เห็นชอบการส่งเสริมและสนับสนุนแล้ว ให้จัดทำคำรับรองความร่วมมือ โดยกำหนดรายละเอียดแผนงานหรือโครงการ งบประมาณ การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการอื่นตามที่ กสว. กำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และต้องดำเนินแผนความร่วมมืออย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน อาจใช้เพื่อการบริหารจัดการได้ไม่เกินร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงานความร่วมมือเปิดบัญชีสำหรับรับเงินสนับสนุนจากกองทุนไว้เป็นการเฉพาะเพื่อดำเนินงานตามความร่วมมือ โดยไม่นำเงินอื่นมารวมกับเงินที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุน และต้องรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนให้ กสว. ทราบ ทุกหกเดือนนับจากวันที่เริ่มดำเนินการตามคำรับรองความร่วมมือ

ข้อ ๑๙ ในการเบิกจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานความร่วมมือ ให้ กสว. พิจารณาจากแผนการดำเนินงานและแผนการจ่ายเงินที่กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินงวดถัดไป ให้นำผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินมาประกอบการเบิกจ่ายด้วย

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่หน่วยงานความร่วมมือใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กสว. อาจระงับการดำเนินการตามแผนความร่วมมือชั่วคราวหรือระงับการจ่ายเงินงวดต่อไป หรือให้หน่วยงานความร่วมมือพิจารณาปรับแก้ไขแผนความร่วมมือให้เหมาะสม หรือดำเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง กสว. อาจพิจารณาเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจารณายกเลิกแผนความร่วมมือได้ เมื่อ กสว. มีมติให้ยกเลิกแผนความร่วมมือ ให้หน่วยงานความร่วมมือนำส่งเงินคงเหลือที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนรวมทั้งดอกเบี้ยในบัญชีตามข้อ ๑๘ และผลประโยชน์อื่นคืนให้แก่กองทุนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กสว. และให้หน่วยงานความร่วมมือรายงานและแสดงหลักฐานการทำกิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง แก่ กสว. ด้วย

## หมวด ๔

## การรายงานผลและการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแผนความร่วมมือ

ข้อ ๒๑ การรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสว. กำหนด หรือตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

ข้อ ๒๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของแผนความร่วมมือต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สกสว.

ข้อ ๒๓ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามคำรับรองความร่วมมือ การยกเลิกแผนความร่วมมือให้ขอความเห็นชอบจาก สกสว.

ข้อ ๒๔ เมื่อการดำเนินการตามแผนความร่วมมือสิ้นสุดลง ให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนความร่วมมือ ให้ สกสว. ทราบ ตามแบบที่ สกสว. กำหนด

ข้อ ๒๕ ให้หน่วยงานความร่วมมือส่งคืนทรัพย์สินหรือเงินคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยในบัญชีตามข้อ ๑๘ และผลประโยชน์อื่นให้แก่กองทุน ภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่แผนความร่วมมือสิ้นสุดลง

#### หมวด ๕

#### ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อ ๒๖ ให้ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนตามประกาศนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๗ ให้ถือว่าบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) และข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยี (MOA) ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันและคำรับรองความร่วมมือตามประกาศนี้ และให้มีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)

ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม